主題精選：重劃後移轉減徵 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 重劃後第一次移轉減徵之適用
發布日期: 2019-05-02
內文
各位同學好
最近開始都進行各科的總複習，而今日剛好碰到同學詢問，故專欄針對土地增值稅有關重劃後
領回土地減徵之適用予以提醒：
92年估價師考題：某甲參與市地重劃後配回之土地贈與其妻乙，嗣後妻乙再將該土地出售於
丙。試問乙得否主張重劃後土地移轉增值稅之減徵規定？
根據土地稅法第39規定，經重劃之土地，於重劃後第一次移轉時，其土地增值稅減徵百分之
四十。因此，本題甲將土地贈與其妻乙是否被認定為第一次移轉，將影響是否適用土地增值稅
減徵，其情形應分述如下：
1. 甲乙贈與有申請不課徵土地增值稅因有申請不課徵，該次租稅遞延，故非屬重劃後第一次
移轉之情形。因此，當乙再將土地出售於丙，仍得適用土地增值稅減徵百分之四十。
2. 甲乙贈與未申請不課徵土地增值稅因未申請不課
徵，該次贈與移轉即屬重劃後第一次移轉之情形，
甲的土地增值稅得予減徵百分之四十。惟當乙再將
土地出售於丙，即無土地增值稅之減徵。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下